Commutation of Lisbon Misericordia chaplaincies in favor of its foundling hospital

Pius PP. VL · Latin

Dat. die 2- jasuarir 1284 o IX.

Preemium.

CDLXVI.

Instante coufratecenitate domus Miseri- cordis civitatis Lisbonensis declara- tur commutatio centum quadraginta duarum cappellaniarum alias ab. ea- dem sua Sanctitate facta, qu: nunc attribuuntur brephotrophio per eam- dem confraternitatem admiuistrato.

Pius PP. VL

Ad futuram rei memoriam

$. 1. b. est infirmitatis nostre humanz ,misera conditio , ut raro con- tingat ,. qua hujus seculi sunt. tam scite , tam prudenter constitui, quin brevi ex usu rerum magistro declara- ri , aut reformari , vel etiam in totum aliquando immutari debeant; quod pro- fecto circa ea, quz& per Nostras in simili forma Brevis die xix.junii MDCCLXXV. expeditas literas pro dilectis filiis pro- visoribus, et confratribus confraterni- tatis domus Misericordize nuncupate ci- vitatis Lisbonensis fuerunt disposita eve- nisse Constat.

Romanum

$. e. Siquidem cum provisores , ae confratres praedicti Nobis humiliter exponi fecerint, quod cum. ob plures causas, presertim vero ob satis me- morandum terrzeemotum anni MDCCL V. quo universa pene civitas Lisbonensis , suique circuitus subversi fuerunt, anaui redditus, ac proventus dicte domus, qui in varia pia opera non sine maxima infirmorum , orphanorum, aliorumque pauperum utilitàte continenter eroga- bantur, quauu. maxime imminuti essent, omnia injuncta onera; prout in ante- cessum in futurum adimpleri haud po- tuissent ; eaque propter dicti exponen- tes, ut eorum Conscientia securitati , et publice utilitati consultum — esset , aliqua ex iis oneribus in alia rnagis ur- gentia per Nos commutari summopere desiderabant; Nos eorumdem proviso- rum, ac confratrum preces, quanutum in Domino poteramus , benigne prose- qui volentes ; habita prius de omnibus dictis piis operibus iatima , ac matu- ra cognitione , cum inter cetera dicta domus premeretur etiam gravi one- re centam quadraginta duarum cap- pellaniarum pro celebrandis missis juxta diversas fundationes praescriptis, praeter duos clericorum choros , unum in no- socomio, alterum in ecclesia primarii ex hospitalibus cur: , et administra- tioni dictorum exponentium commen- datis constitutas , ex causis Nobis tunc adductis animum Nostrum moventibus arbitrati samus minus publice utilitati alienuni inter angustias , quibus eadem domus urgebatur, futnrum f[fore, si in civitate Lisbonensi , nubi prster patriarchalem ecclesiam , et rnagnam basilicam sancte Marie , iu qua plu- rimis aliis collegiatis , parochialibus , et ordinum regularium ecclesiis misse quotidie celebrantur, et in psalmis Deo assidue preces offeruntur , onera tum dictarum cappellaniarum, cum utriusque chori , piorum testatorum voluntates , ac dispositiones interpretantes cum sumptibus pro exhibitione quatuor ho- spitalium zegrotantium , scilicet expo- sitorum , mulierum inhabilium , ac virorum iacurabilium , nec non con- servatorii puellarum orphanarum pro dotibus distribuendis, pro liberandis in carcere detentis, illisque subsidia sup- peditandis, ac si quid residuum esset pro visitatione , et. subventione hone- starum. viduarum necessariis commuta- vissemus , et reipsa commutavimus, ita tameu, ut pro celebrandis missis ia valetudinario , pro comitandis cadave-

Exponuntuc providentiz

susceptm in

alis prace- cedentibus li- ieris aposteli- [11-4

Preces porre- eiie pro com- mutatione, el declarationag predictarum literarum apo- stolicarum.

"Tenor eoncei- sionps.

Pius PP. Sextus

ribus defunctorum , aliisque juxta pis domus przdicte usum, et institatum peragendis viginti clerici; seu presby- teri, absque ullo chori onere, retine: rentur, prout in iisdem Nostris literis uberius continetur.

$. 3. Cum autem. sicut dicti pro- visores , et confratres iterum — Nobis exponi fecerunt, dum res fuit de di- ctarum Nostrarum literarum executione, alia atque alia dubia irrepserint , quie per Nos declarari, immo cum inte- rim bona, et redditus nosocomii ab aliis honis, ac redditus ad dictam do- xnunmi spectantibus , et pertinentibus disjuncta, ac separata fuerint, que fuerunt per lNostras literas predictas disposita in aliqua parte immutari , aliaque etiam de novo eis concedi sum- mopere desiderent. Nobis propterea hu- iniliter supplicari feceruut, ut io prze- missis providere, et ut infra indulge- re de benigaitate apostolica digoaremur,

$. &. Nos igitar memoratos expo- nentes specialibus gratiis, et favoribus prosequi volentes , eorumque singula- res personas 4 quibusvis excommuni- cationis ,. et interdicti , aliisque eccle- siasticis censuris, senlentiis, et ponis quovis modo , et quacumque de causa latis, si quas forte incurrerint , liujus taotum. rei gralia absolventes, et abso- lutos fore censentes, ac carissime in Christo filia INostrze Marise | Franciscze Algarbiorum

regin:w fidelissimze votis hisce desuper Nobis porrectis hurnili- ter annuere cupientes, supplicationibus hujusmodi inclinati, memoratas Nostras literas , quarum tenorem presentibus pro plene, et sufficienter expresso , ac inserto habentes, eas ita moderamur, ut nempe licet commutatio fundatio- num, erectionum , et institutionum tum dictarum cappellaniarum , cum etiam utriusque chori pro sustentandis expensis omninm piorum operum. qui- bus dicta pia domus gravabatur fuerit, ut prefertur, facta , nihilominus, ut in posterum unius dumtaxat brepho- trophii utilitati commutatio hujusmodi cedat, volumus, ac edicimus , ita tamen ut deinceps stet numerus viginti dua- rum cappellaniarum, quarum cappella- ni pro tempore existentes tum choro interesse , tum sacrosancta eorum mis- sarum, sacrificia in suffragium anima- rum piorum institutorum omnium cap- pellaniarum , quarum administratio ad dictam domum spectabat , applicare teaeautur, prater alias duas cappella-

nias pro clericis, seu. preshyteris ia dicta |

domo defunctos comitantibus , et cum

288

ex iisdem Nostris literis non satis per- spicue conslet, uum sub dispositione " seu commutatione hujusmodi ez cadant etiam cappellaniz , quarum | cappellani ad illarumr titulum fuerunt ad sacros ordines pronioti, vel fuerunt ab ipsis fundatoribus vocati , aut. nominati , vel demum aliquem. quomodolibet . legiti- mum titulum ad eas habent, linc oon cas comprehendi , sed sartas tectas esse servaudas auctoritate, et tenore praedi- ctis declaramus , et quoniam inter cz- tera onera iisdem exponentibus incum- bentia tenentur quasdam dotes, seu subsi- dia dotalia juxta piorum testatorum di- spositiones distribuere ; easque eidem brephotrophio perpetuo assignari, et at- tribut plurimum desiderent.

. * 5. Nos propterea dispositiones hujusmodi presentibus pro plene ex- pressis , prxdictas dotes eidem brepho- trophio apostolica auctoritate tenore presentium perpetuo assignamus, ac attribuimus ; ita tamen , ut eadem domus, seu exponentes predicti eas dotes, qu: fuerunt certis personis, aut puellis designatorum locorum , aut pa- rochialium relicte, nihilominus distri- buere teneantur; has quippc dotes, seu subsidia dotalia sub commutatione, et assignatione predicta nullatenus cade- re aucloritate ; et tenore pr:»dictis de- cernimus, et declaramus.

$. 6. Decernentes has pr:iesentes li- teras semper firmas, validas, et ef- ficaces existere, et fore, suosque ple- narios, et integros effectus sortiri , et obtinere; ac illis, ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit i omnibus, et per omnia pleaissime suffragari , et ab eis respective invio- labiliter observari: sicque in premissis per quoscumque Judices ordiparios, et delegatos etiam causarum palatit apo- stolici auditores , ac Sancte Romane Ecclesiz cardinales etiam de latere Ie- gatos, ac Sedis apostolice nuncios , sublata eis , et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facul- tate, et auctoritate judicari, et defioi- ri debere, a€ irritam , et inane, si se- cus super hisa quoquam quavis aucto- ritate scienter , vel ignoranter contige- rit attentari.

$. 7. Non. ohstantibus omnium , et quorumcumque testatorum etiam ultimis voluntatibus , quas quoad prz- missa sufliclenter ;, et expresse com- mutamus , nec non constitutionibus, et ordinationibus apostolicis , atque con- frateraitatis ; et domus hujusmodi etiarn juramente, confirmatione apostolica, vel

Deeclarationex circa. distribu- liane dotium,

Clausula sub- lata, et decre- tum irritans.

Deroagatio con- trariorum.

quavis; firmitate alia. róboraris: statutis ct consuetudinibus ; privilegiis quoque indultis, et literis apostolicis superio- ribus ,'et personis sub quibuscumque tenoribus , et formis,ac cum quibusvis etiam derogatoriarum —derogatoriis , aliisque efficacioribus, efficacissimis , ac insolitis clausulis, irritantibusque ; et aliis decretis in. genere, vel in spe- Cic, ac aliis in contrarium przamisso- rum quomodolibet concessis, approba- tis, confirmatis, vel innovatis. Quibus omnibus, et singulis illorum teuores praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum in- sertis habentes , illis alias in. suo ro- bore permansuris, ad premissorum effectum , hac vice dumtaxat, specia- liter, et expresse commutamus , cate- risque contrariis quibuscumque. Datnm Rome apud sanctum Petrum sub an— nulo piscatoris die secunda Jjaunari millesimo septingentesimo octuagesimo quarto , pontificatus Nostri anno nono.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome VII. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1845. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Historical marginal notes and running headings are retained in the source OCR order; the wording has not been collated throughout against the page images. Revision: 2026-10-26T12:56:23Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.